# III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

## Consejería de Desarrollo Sostenible

**Resolución de 15/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Planta solar fotovoltaica híbrida HFV Cerro Sídrico de 1,5 MW y sus infraestructuras de evacuación (expediente S478/2025/CU/00016), situado en el término municipal de Iniesta (Cuenca), cuya promotora es Champiñones Cumar SL. [2026/7654]**

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, concreta en su artículo 6.2 los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

El proyecto “162702-00896 Planta solar fotovoltaica híbrida HFV Cerro Sidrico de 1,5 MW y sus infraestructuras de evacuación”, que contemplaría la ocupación de unas 2,81 hectáreas (superficie vallada) no se encuadraría, a priori, en los supuestos sometidos a procedimiento de evaluación ambiental, de acuerdo con la Ley 2/2020, que indica que se incluyen en el Anexo 2 (evaluación ambiental simplificada), dentro del grupo 4 “Industria energética”, apartado h “Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar no incluidas en el Anexo 1 ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios, y que ocupen una superficie mayor de 10 hectáreas”.

Por lo que respecta a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la modificación de la Ley efectuada por el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental indica que se incluyen los proyectos del grupo 4 “Industria energética”, apartado j “Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar no incluidas en el anexo I, ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios, así como, las que ocupen una superficie inferior a 5 ha salvo que cumplan los criterios 1 o 2”. En este caso, tras consulta con el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, que indicó que la instalación implicaría la detracción del hábitat de campeo y alimentación del águila imperial, especie incluida en el Catálogo Regional de Especies Protegidas de Castilla-La Mancha (CREA-CLM) y en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre), se cumple unos de los criterios indicados.

En resumen, el proyecto se debe someter a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado con respecto a la Ley 21/2013, que es de aplicación en todo el ámbito castellanomanchego junto a la Ley 2/2020.

Primero. Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto realizada por el promotor.

El promotor del proyecto “162702-00896 Planta solar fotovoltaica híbrida HFV Cerro Sidrico de 1,5 MW y sus infraestructuras de evacuación” es Champiñones Cumar S.L. Actúa como órgano sustantivo el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca.

El objeto del proyecto sería la instalación de la HFV Cerro Sidrico, de 1,5 MW, así como todas las infraestructuras necesarias para conducir la energía generada hasta el punto de evacuación existente que es utilizada por el Parque Eólico Cerro Sidrico con el que se hibridará (CS Cerro Sidrico). El parque eólico existente se compone de un único aerogenerador de 1,5 MW y se encuentra en explotación, contando con resolución de Informe de Impacto Ambiental de 1/05/2018, de la Delegación Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (expediente PRO-CU-18_0752). Las parcelas afectadas por la PSF (área comprendida dentro del vallado) son la 363 y 368 del polígono 21 del término municipal de Iniesta (Cuenca). En el anexo 1 se muestra un croquis aproximado de la HFV Cerro Sidrico junto con el parque eólico con el que se hibrida y la línea de evacuación proyectada.

1.1. Contexto energético del proyecto.

Actualmente, los proyectos de energías renovables adquieren unas dimensiones considerables y, además, suelen concentrarse en determinadas zonas del territorio que resultan propicias por, fundamentalmente, contar con una ST de evacuación cercana. Es primordial, por tanto, que la administración valore este tipo de instalaciones de manera conjunta de forma preventiva -independientemente de que se tramiten en proyectos separados y a pesar de que el planteamiento de ciertas infraestructuras pueda ser provisional- con objeto de garantizar así una evaluación objetiva de la capacidad de acogida del territorio (poniendo énfasis, principalmente, en las sinergias que pudieran derivarse de las diferentes actuaciones).

En el caso que nos ocupa, la evacuación no se produce a una subestación, sino que, dada la reducida potencia de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas que se hibridarán, se produce desde un centro de seccionamiento a la LAT San Ildefonso/Ledaña, propiedad de i-DE Redes Inteligentes S.A.U.

1.2. Descripción de las principales instalaciones propuestas y de su evacuación.

La PSF propuesta convertiría la energía de la radiación solar en energía eléctrica a través de una serie de módulos solares fotovoltaicos instalados en el sistema de estructura fotovoltaica. Esta energía eléctrica, producida en corriente continua, se transformaría en corriente alterna con unas características determinadas que harían posible su inyección a la red de transporte y la distribución pública por medio de inversores de conexión a red. Para el acondicionamiento de la tensión se utilizarían transformadores encargados de elevar la tensión de la corriente producida desde baja tensión a media tensión para su distribución a la red eléctrica.

El campo generador estará constituido por 2.660 módulos del modelo HIKu7 Mono PERC CS7N-660MS de silicio monocristalino, de 660 Wp, agrupados en distintas unidades en serie montadas sobre estructuras metálicas con seguimiento en un eje horizontal hincados sobre el terreno. En cualquier caso, esta configuración podrá variar en función de la oferta tecnológica de paneles disponible en el mercado, siendo siempre de características similares.

Se instalará un nuevo centro de protección control y medida (CPCM) colindante a otro CPCM existente, al que se conectará el circuito de media tensión existente del parque eólico y el circuito de media tensión de la planta solar. La instalación híbrida dispone de un sistema de control coordinado que impide que la potencia activa que ésta pueda inyectar a la red supere la capacidad de acceso concedida. Se proyecta una línea soterrada de interconexión entre los dos CPCM, que según cartografía aportada tendrá una longitud de 29 metros. Desde el CPCM existente, la evacuación hasta la LAT San Ildefonso/Ledaña es compartida y ya existente.

1.3. Obra civil asociada al proyecto.

En cuanto a la obra civil necesaria, ésta comprendería los siguientes trabajos:

- Movimiento de tierras: se estima que serán mínimos, ya que las estructuras se hincarán directamente al suelo y la mayor parte de la superficie no se han encontrado pendientes superiores al 5% que precisen de nivelaciones de terreno.
- Sistemas de drenaje para la evacuación de aguas de lluvia.
- Zanjas para instalación de cableado.
- Plataformas y cimentaciones para los centros de transformación y CPCM.
- Vallado y pantalla vegetal: el vallado perimetral tendrá una longitud total de 1259 metros lineales en dos cerramientos, el primero de 754 metros y el segundo de 505 metros. En el documento ambiental se indica que el vallado será de tipo cinegético, si bien se indica que serán permeables para la fauna de menor tamaño y que se dispondrá una pantalla vegetal en todo el perímetro con 5 metros de anchura.

Por último, habría que contemplar también las instalaciones de tipo provisional, necesarias para poder llevar a cabo -en las debidas condiciones de seguridad y salud-, los trabajos para la construcción de la PSF y que, una vez que hayan sido realizados, serán retiradas en un período de tiempo generalmente corto.

1.4. Estudio de sinergias.

Dado el contexto energético expuesto en el punto 1.1, así como la concurrencia de la PSF con otras plantas de energía renovable en funcionamiento, así como líneas eléctricas cercanas, el promotor incluyó en el documento ambiental un análisis de los efectos sinérgicos del proyecto que no se considera significativa sobre el entorno y se minimizaría por la compactación del proyecto y su evacuación con el parque eólico existente.

Dentro de los principales factores ambientales que requieren un análisis pormenorizado debido a la afección negativa que pueden sufrir por las sinergias, se encuentran la flora y la fauna (por la ocupación de terreno) y el paisaje (debido a la concentración de proyectos en una misma localización). Los impactos positivos se traducirían en un mayor desarrollo económico -tanto durante la fase de construcción como de funcionamiento- y, sobre todo, a nivel medioambiental al fomentar una transición energética que fomenta el ahorro de CO2 y la lucha contra el cambio climático.

1.5. Estudio de alternativas.

Tal y como se describe en el artículo 45 de la Ley 21/2013, el promotor debe elaborar un documento ambiental que ha de contener entre sus contenidos, “una exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, y una justificación de las principales razones de solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales”.

1.5.1. Alternativas propuestas por el promotor.

Alternativa cero: supondría la no realización del proyecto y conllevaría, según el promotor, una incidencia ambiental negativa al proliferar nuevas instalaciones basadas en los combustibles fósiles, lo que significaría un retroceso en la lucha contra el cambio climático. Se descarta, por tanto, porque supondría impactos negativos mucho mayores frente a la alternativa de ejecución del proyecto.

Alternativas de emplazamiento: se procedió a seleccionar un emplazamiento en base a una evaluación multicriterio, incluyendo también los movimientos de tierra previstos y la minimización de los procesos erosivos.

Alternativa 1: la PSF se implantaría en el término de Iniesta (Cuenca) dentro del polígono catastral 21 de dicho municipio. La zona se proyecta en campo de cultivo de cereal y leñosos, sin afección directa a recursos protegidos y sin visibilidad directa desde núcleos de población.

Alternativa 2: la PSF se implantaría en el término de Iniesta (Cuenca) dentro del polígono catastral 38 de dicho municipio. La zona se proyecta en campo de cultivo de leñosos, sin afección directa a recursos protegidos y con mayor impacto visual estimado por la dispersión de las infraestructuras. Se incrementaría también la longitud de la línea de evacuación.

Alternativa 3: la PSF se implantaría en el término de Iniesta (Cuenca) dentro de los polígonos catastrales 11 y 38 de dicho municipio. La zona se proyecta en campo de cultivo leñoso y dentro de la zona de transición de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel. Se prevé también mayor impacto visual estimado que en el caso de la alternativa 1 por la dispersión de las infraestructuras. La línea de evacuación también tendría mayor longitud.

1.5.2. Alternativas seleccionadas por el promotor.

De entre las alternativas de ubicación estudiadas, el promotor escoge la alternativa 1 como opción más viable al ser la que menor impactos negativos genera según los criterios analizados, ya que su ubicación cercana al parque eólico existente minimiza la afección de la línea de evacuación y compacta el proyecto, minimizándose también el resto de afecciones a valores naturales del entorno.

1.6. Evaluación de las repercusiones en Red Natura 2000.

La Ley 21/2013 cita que se deberá incluir un apartado específico para la evaluación de las repercusiones del proyecto sobre espacios Red Natura 2000 cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a alguno de los espacios declarados.

El promotor considera que el proyecto no afectará de modo directo a ningún espacio declarado, siendo el más cercano la Zona de Especial Conservación (en adelante, ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (en adelante, ZEPA) ES4230012 Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya, a más de 12 kilómetros al este de la alternativa seleccionada. Dada la ubicación y magnitud del proyecto, no se considera afecciones negativas al citado espacio ni la necesidad de realizar un estudio específico para ello. El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad tampoco observa afecciones negativas al espacio en su informe.

1.7. Análisis de Riesgos.

Según la Ley 21/2013, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben tomar las medidas preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por su vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del nivel del mar etc.), puedan tener efectos adversos significativos para el medio ambiente.

Se ha incluido un apartado específico (Apartado 7 del documento ambiental) que incluye la identificación, descripción, análisis y si procede, cuantificación, de los efectos esperados sobre los factores que determina la Ley derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos. Según el análisis realizado por el promotor, se puede concluir que los terrenos destinados a la implantación de las PSF presentan un índice de riesgo mínimo con respecto a los factores de riesgo analizados en este documento, incluyéndose en el apartado algunas medidas de protección sencillas para su prevención.

Segundo. Procedimiento realizado.

2.1. Información pública y consultas.

El 24 de febrero de 2025, se presenta ante el órgano ambiental, por parte del órgano sustantivo, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental simplificado del proyecto “162702-00896 Planta solar fotovoltaica híbrida HFV Cerro Sidrico de 1,5 MW y sus infraestructuras de evacuación”, junto con el resguardo de la tasa requerida por la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, así como el documento ambiental correspondiente.

Analizada la documentación por parte del órgano ambiental, se requirió la aportación de información complementaria para completar el documento ambiental presentado, relacionada con la aportación de un presupuesto detallado para las medidas compensatorias y el programa de vigilancia ambiental, así como aportar las pautas para la ejecución del plan de restauración e integración paisajística del proyecto. El promotor incorporó una adenda al documento ambiental a fecha 16 de mayo de 2025, considerando el órgano ambiental que la documentación estaba completa.

Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, el día 28 de mayo de 2025 se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (*)
- Confederación Hidrográfica del Júcar (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca - Sección de Arqueología (*)
- Ayuntamiento de Iniesta
- Delegación provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales
- Consejería de Desarrollo Sostenible - Servicio de Prevención e Impacto Ambiental
- Delegación Provincial de Fomento de Cuenca - Servicio de Carreteras (*)
- Diputación Provincial de Cuenca (*)
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Publicas en Cuenca - Servicio de Protección Ciudadana
- Delegación Provincia de Fomento de Cuenca - Servicio de Urbanismo (*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Servicio de Minas (*)
- Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca - Servicio de Salud Pública (*)
- WWF/Adena - España (Madrid)
- Ecologistas en Acción de la Manchuela Cuenca y Albacete
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife)
- Agrupación naturalista Esparvel de Cuenca
- Secemu
- Fundación 2001 – Global Nature
- Asociación Nacional Micorriza
- Asociación de Naturalistas Conquenses
- Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Alta

2.2. Valoración de los informes recibidos y las respuestas del promotor.

Los aspectos más significativos de los informes recibidos (tanto durante la información pública como en trámites posteriores) así como las consideraciones remitidas por el promotor a lo largo de la tramitación, se exponen acto seguido.

- Afección a carreteras: el Servicio de Carreteras de la Delegación de Fomento en Cuenca indicó inicialmente que debía incluirse un estudio de afección hidrológica a la carretera CM-3137, así como adaptarse el acceso desde dicha carretera a la instalación proyectada. El promotor realizó los estudios requeridos, informando favorablemente este Servicio a fecha 06/10/2026.
- Afección a vías pecuarias: el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación de Desarrollo Sostenible en Cuenca indicó que debía aportarse documentación para valorar si existía afección a la vía pecuaria Vereda de Vadocañas. El promotor aportó cartografía detallada, considerando el Servicio que se respetaban las distancias con respecto a la vía pecuaria en informe de 18/03/2026.

- Afección por detracción de hábitat de campeo y alimentación de águila imperial: el citado Servicio de Medio Natural y Biodiversidad indico también que se producen afecciones a las poblaciones circundantes de esta especie junto al riesgo de mortalidad de avifauna por el funcionamiento del aerogenerador hibridado, por lo que estima necesario la instalación de un dispositivo de detección, disuasión y parada en el aerogenerador en funcionamiento, así como del establecimiento de una medida compensatoria de mejora de hábitat para el águila imperial (corrección de dos apoyos peligrosos o medidas de gestión y mejora de hábitat de recurso trófico en superficie similar a la de ocupación de la PSF).
- Plan de seguimiento específico de fauna (PSEF): el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad indica también la necesidad de implementar dentro del PVSA el citado PSEF para acometer desde la fase de construcción y a acometer durante la vida útil del proyecto, cuyas características se detallan en el apartado 5.2. de la presente Resolución.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 2ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

El promotor promueve la construcción de un PSF en hibridación con un parque eólico existente que ocuparía 2,81 hectáreas y evacuaría la energía generada a la LAT San Ildefonso/Ledaña, utilizando para ello un nuevo CPCM y un tramo de línea soterrada de nueva construcción para conexión con CPCM existente.

3.2. Ubicación del proyecto.

La superficie vallada final de la PSF sería de 2,81 hectáreas, localizándose dicha instalación en las parcelas catastrales 363 y 368 del polígono 21 del término municipal de Iniesta.

El acceso general a la planta solar fotovoltaica se realizaría a partir de la carretera CM-3137 (P.K. 0+505), desde el cual se tomaría un camino público existente (vereda de Vadocañas) durante unos 800 metros hasta las puertas de acceso de los dos vallados, que se sitúan colindantes.

Se trata de una zona que se corresponde principalmente con zonas agrícolas de cultivo leñoso (vid y almendro), con linderos y ribazos de vegetación natural. Existen también varias plantas solares en las inmediaciones, junto a otras proyectadas.

3.3. Características del potencial impacto.

Fundamentalmente, los impactos negativos de este tipo de proyectos inciden mayoritariamente sobre la fauna, la vegetación y el paisaje. Con respecto a la fauna, porque provocan la reducción del hábitat para rapaces y aves esteparias, así como posible destrucción de madrigueras, ocupación de hábitat y efecto barrera para los mamíferos terrestres. Otras posibles afecciones serían las molestias a la fauna en fase de construcción y el riesgo de colisión de la avifauna con el vallado perimetral. Las afecciones a la vegetación se minimizan por la ubicación en zonas de labor y respetando los pies de arbolado disperso. El paisaje, inevitablemente, resulta sustancialmente alterado, si bien la cuenca visual es reducida en este caso por la orografía del terreno.

A nivel medioambiental, el incremento del uso de las energías renovables supone un pilar fundamental en la estrategia de lucha contra la contaminación y el cambio climático. Entre éstas, la solar fotovoltaica se ha perfilado como una energía capaz de proporcionar una alta eficiencia si los recursos ambientales son favorables. Dilucidar si la capacidad de acogida de la zona elegida para una instalación de este tipo es adecuada o no, será el aspecto clave que determine la viabilidad o no del presente proyecto.

Dado que las ventajas ambientales que ofrecen las energías renovables constituyen una respuesta eficaz para atajar la crisis climática y ambiental actual, que la alternativa elegida ocupa relativamente poca superficie para un proyecto de este tipo, que se localiza cerca del punto de evacuación y utiliza infraestructuras de evacuación existentes, que resulta factible a tenor de los informes recibidos atenuar los impactos sobre la fauna, la vegetación

y el paisaje con el desarrollo de medidas preventivas y correctoras (vallado permeable, el respeto de los pies arbolados...), que se incluyen medidas compensatorias que contrarrestarían los impactos residuales, así como el hecho de que no existen alegaciones que pudieran condicionar la viabilidad del proyecto, se estima que la capacidad de acogida del territorio resulta apta para la actividad propuesta siempre que el promotor adopte las medidas fijadas en el documento ambiental y en el presente Informe, así como aquellas recogidas en posteriores documentos que se realicen durante la vida útil de la PSF y su desmantelamiento.

Cuarto. Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.

Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Documento Ambiental, se cumplirán las condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.

4.1. Protección de áreas y recursos naturales.

4.1.1. Análisis de ubicación.

A tenor del informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, no existe afección directa a ningún espacio natural protegido, ni a Red Natura 2000, ni a zonas sensibles, elementos geomorfológicos de protección especial, hábitats de protección especial o hábitats de interés comunitario.

El emplazamiento y su entorno constituye zona de campeo, alimentación y reproducción de avifauna protegida, incluida en el CREA-CLM, destacando las especies de grandes rapaces planeadoras. Concretamente, la instalación solar proyectada se localiza dentro del buffer de 5 km en torno a varias nidificaciones conocidas de la especie águila imperial ibérica (Aquila adalberti), catalogada en peligro de extinción en el CREA-CLM, muy ligadas a la presencia de poblaciones de especies presa, como conejo de monte (Oryctolagus cuniculus).

Citar también el milano real (Milvus milvus), en la categoría de en peligro de extinción en el Catálogos Español de Especies Amenazadas (CEEA), especie no nidificante pero sí invernante habitual, ampliamente representada en el ámbito de estudio, en consonancia con el actual crecimiento de las poblaciones invernantes de La Mancha y Manchuela conquense. También es área de campeo y alimentación de otras rapaces forestales como busardo ratonero (Buteo buteo), en la categoría de interés especial en el CREA-CLM.

Por otro lado, cabe señalar la presencia de aves pequeñas y medianas, fundamentalmente del orden paseriformes, asociadas a los diferentes hábitats identificados en la zona de estudio, destacando en las superficies y terrenos de cultivo agrícola del entorno, las poblaciones de aláudidos como cojugada común (Galerida cristata), calandria (Melanocorypha calandra) y alondra común (Alauda arvensis), todas en la categoría de interés especial.

En la localidad de Iniesta, se encuentra registrada una antigua colonia de cernícalo primilla (Falco naumanni), revistiendo importancia por el carácter finícola en su distribución provincial.

4.1.2. Afecciones a la fauna y medidas correctoras.

La implantación solar tendrá como principal afección la detracción de hábitat para el águila imperial. A partir de los datos de radio-seguimiento de ejemplares de esta especie en Castilla-La Mancha se conoce que el 95% de los contactos se encuentran, por término medio, en una distancia al nido de hasta 5.000 metros, de manera que podemos considerar que el área de campeo de una pareja de águila imperial sería aproximadamente de entre 1.400 y 5.500 hectáreas en función de la calidad del territorio, considerando principalmente factores como la disponibilidad de presas, la fisionomía del territorio y el efecto de la territorialidad por la presencia de otras parejas próximas, la presencia de hábitat no apto para la especie, entre otros.

De acuerdo a directrices de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible para la elaboración de informes sobre PSF en áreas de presencia estable, áreas críticas y zonas de dispersión de águila imperial ibérica, se establece en el buffer de 5 kilómetros en torno al nido, unos umbrales límite que no deben ser sobrepasados de ocupación solar, siempre y cuando se asegure la no alteración de la calidad del hábitat o se produzca un daño significativo en el mismo. En el buffer de los 5 kilómetros, existen instalaciones solares que junto a la de proyecto sumarían cerca de 30 hectáreas, a parte de los parques eólicos de Iniesta, de dos aerogeneradores y el aerogenerador del parque eólico del PE Cerro Sidrico.

La instalación de una planta solar puede conllevar la destrucción del hábitat de alimentación en la zona ocupada por los paneles, incluyendo las calles entre los mismos, lo que trae consigo la necesidad de garantizar un hábitat de calidad equivalente al menos similar al alterado en el radio del área de campeo de los individuos afectados, lo cual se puede alcanzar a través de medidas de restauración y mejora del conjunto del hábitat. Por otra parte, también hay que considerar las instalaciones solares suponen un cambio de uso del suelo, que podría beneficiar al conejo de monte (Oryctolagus cuniculus), al proporcionarle refugio y alimento, pudiendo derivar en una atracción de rapaces del entorno hacia la planta solar, aumentando el riesgo de mortalidad, si se emplazan próximas a las infraestructuras de un parque eólico, como es el caso.

La instalación solar se ha proyectado en un área con cierto uso antrópico por la proximidad con el núcleo de la población de Iniesta, no superándose umbrales establecidos ni previéndose una detracción de hábitat que pueda comprometer la permanencia del territorio de nidificación y cría de águila imperial, aunque podría derivarse condicionantes adicionales a los que a continuación se exponen, si del seguimiento puede evidenciarse riesgo de supervivencia de la especie en cuestión en la zona, y que fuera imputable al desarrollo solar. Expuesto lo anterior, y de acuerdo al artículo 63 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, por el que se establece el principio general de protección de las especies de flora y fauna que viven en estado silvestre, que indica se adoptarán las medidas necesarias para garantizar su conservación y protección, priorizando las medidas de conservación de las especies en sus hábitats naturales, se incluirán una serie de medidas para protección que se mencionan a continuación.

Con el fin de evitar o reducir el riesgo de colisión y mortalidad en aerogeneradores se dispondrá de la instalación de un dispositivo de detección, disuasión y parada, en el aerogenerador del parque eólico de Cerro Sidrico con el que se hibrida la instalación, debiendo estar operativo antes de la autorización de puesta en funcionamiento de la PSF. Los sistemas de detección, disuasión y parada, que se instalen se irán adaptando a las nuevas y mejoras tecnológicas disponibles, de forma que se mejore la efectividad para prevenir impactos por colisión, como pueden ser “dispositivos de visión artificial estereoscópica”, capaces de detectar y posicionar tridimensionalmente y en tiempo real a los ejemplares que se aproximan al parque eólico, registrando o previendo su trayectoria, y en caso de riesgo desencadenando acciones de disuasión y paradas efectivas. Las características técnicas de estos sistemas (tiempo efectivo de parada desde confirmación del riesgo, tipología de aves detectadas, fiabilidad respecto a falsos positivos, grabación de video, etc.…), requerirán visto bueno del Servicio Provincial de Medio Natural y Biodiversidad.

Según el artículo 34 del Decreto 242/2004, de 27 de febrero de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, los vallados y cerramientos de fincas y parcelas se deberán realizar de manera que no supongan un riesgo para la conservación y circulación de la fauna silvestre de la zona ni degraden el paisaje. Por ello, el vallado perimetral de las instalaciones, excepto los centros de transformación, deberán ser permeables para la fauna. El vallado tendrá las siguientes características:

- La malla a colocar será de tipo ganadera, debiendo presentar las siguientes medidas: 180/20/30 centímetros (alturas / separación entre hilos horizontales / separación entre hilos verticales). La altura máxima será de 2 metros contando con los 20 centímetros de hueco inferior.
- No tendrá ni anclaje al suelo ni cable tensor inferior. Se colocará elevada, dejando los 20 cm inferiores libres con el fin de garantizar la permeabilidad a la fauna de pequeño y mediano tamaño.
- De forma alternativa se podrá utilizar otro diseño de malla ganadera similar, siempre y cuando se respete la altura del hueco inferior de colocación.
- No podrá contar con voladizos o con visera superior, y carecerá de elementos cortantes o punzantes, dispositivos o trampas que permitan la entrada de fauna silvestre e impidan o dificulten su salida. No se permite en ningún caso tener incorporados dispositivos para conectar corriente eléctrica.
- Se tendrá en cuenta el diseño de ocupación del parque solar para reducir la longitud del perímetro para la superficie necesaria a ocupar.
- Se señalizará el vallado con elementos de alta visibilidad para evitar la colisión de las aves.

Además, previo a las obras y en época fenológica adecuada, se realizará un muestreo de campo exhaustivo en la zona de actuación y su área de influencia (1 kilómetro), así como en las masas forestales circundantes o de ribera, por técnico especialista, con el fin de descartar la posible presencia de nidos, lugares de cría y otros elementos del medio que puedan servir de refugio a la fauna. Los resultados se presentarán ante el órgano ambiental, para su revisión y establecer las medidas preventivas necesarias adicionales en caso de presencia de nidos o ejemplares de especies protegidas.

En el caso de que durante la ejecución del proyecto se detectasen circunstancias que supusiesen riesgos para las especies incluidas en el CREA-CLM, desde la Delegación de Desarrollo Sostenible se podrán tomar medidas que se estimen oportunas para minimizar dichos riesgos, que, entre otras, podrá ser una preceptiva parada biológica en trabajos y zonas de construcción de mayor impacto.

Se dispondrá las medidas necesarias para llevar a cabo control de la vegetación natural entre paneles para reducir la adecuación de hábitat y la disponibilidad de alimento para lagomorfos. Se restringe la utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos que por sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre que potencialmente utilice este entorno como zona de alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, los pequeños roedores o las especies que precisen el consumo de insectos en determinadas etapas de su vida (periodo de cría de pollo en las aves, etapas iniciales del crecimiento, etc.).

En cuanto a la iluminación, se contemplará la reducción del número de luminarias al mínimo imprescindible, el uso de sistemas de iluminación de más alta eficiencia, la regulación del encendido y la intensidad a la demanda real, evitando la proyección de la luz directa hacia el cielo, o proyecciones que supongan reflejos, así como empleando lámparas que minimicen la atracción de lepidópteros.

Igualmente, se ha de evitar y respetar en la configuración del proyecto los elementos del paisaje como enclaves de roca, terrazas de retención, pequeñas construcciones tales como muretes de piedra seca, u otros elementos de arquitectura tradicional que puedan servir de cobijo para la flora y la fauna silvestre.

4.1.3. Afecciones a la vegetación natural y medidas correctoras.

Se respetará las lindes arboladas y arbustivas existentes.

El control de vegetación bajo seguidores, se realizará con métodos mecánicos, no estando permitido el uso de herbicidas. Se puede admitir empleo de ganado ovino extensivo local, con posibilidad de pastoreo rotacional, debiendo presentarse plan de pastoreo, con indicación de carga ganadera correctamente calculada y justificada, calendario y cartografía, para su aprobación.

Se deberá atender a las medidas de prevención de incendios a las masas forestales circundantes que se establecen en el punto 4.7. de la presente Resolución.

4.1.4. Medidas compensatorias.

El promotor del proyecto incluye en el documento ambiental unas medidas compensatorias para mitigar el impacto sobre la fauna consistentes en el establecimiento de un hotel de insectos y de un refugio de reptiles. En la adenda al documento ambiental se establece una partida presupuestaria para la ejecución de ambas medidas.

Por otro lado, por la mencionada detracción del hábitat de campeo y alimentación de águila imperial (Aquila adalberti) y el riesgo residual de colisión, se han de adoptar medidas de compensación, encaminadas a la mejora de calidad de recurso trófico o de corrección de impactos. El promotor deberá optar por la ejecución, en un importe equivalente, de una de las dos medidas siguientes:

1) Corrección de dos apoyos peligrosos conforme al Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, bajo propuesta de localización del Servicio Provincial de Medio Natural y Biodiversidad.
2) Gestión y mejora de hábitat recurso trófico para grandes rapaces, en una superficie similar a la de ocupación de planta solar, durante los cinco primeros años de explotación, en hábitat favorable, con medidas como:
- Acuerdos con agricultores para mejorar la cuantía y distribución temporal de la oferta del alimento
- Rotación de cultivos. Cultivo en rotación al menos a dos hojas, de año y vez, con un año cada dos de barbecho blanco o semillado con leguminosas grano, que no podrá enterrarse en verde, y será objeto preferiblemente de no recolección.
- Sobresiembra; incremento del 25% de semilla en siembras. Las dosis mínimas de siembra para trigo y cebada serán de 200 kg/ha.
- Utilizar semillas que no contengan productos químicos.
- Manejo adecuado de barbechos; no realizar ningún tipo de laboreo, ni usar herbicida. Si no existe alternativa y en caso de necesidad y puntualmente, se podrá autorizar laboreo hasta el 15 de marzo.

- Retraso de labores. No realización de labores agrícolas del 1 de abril al 30 de junio. Las labores afectadas son retraso de la recolección, retraso en el empacado y recogida de pajas hasta el 15 de agosto/31 agosto, salvo empacado cuando se realice simultáneamente a la cosecha. El alzado de rastrojera, a partir del 15 de octubre, y no efectuar labores en las parcelas que permanezcan hasta alzado para su cultivo. A partir del 1 de septiembre, se permite el labrado superficial ligero sin volteo.
- Mantenimiento de linderos y zonas de vegetación natural, preferentemente leñosa entre cultivos y preservar una franja de seguridad suficientemente amplia a ambos lados de las lindes o zonas de refugio y cría de caza de la aplicación de biocidas. Anchura de 5 metros, en un porcentaje al menos del 5% por parcela.
- Intercalar con la creación de caballones de separación de cultivos (Beetle Banks): caballones de tamaño relativamente grandes que se construyan con vertederas o gradas presadas acumulando montones de tierra, y a veces piedras en los bordes de cultivos. Mantener sin labrar.

Corresponde al promotor la ejecución de una de estas medidas, junto a las ya propuestas en el documento ambiental, que deberán concretarse en cuanto a ubicación y detalle de ejecución en un documento específico que cuente con visto bueno de esta Delegación Provincial. En el caso de la medida de corrección de apoyos, deberá estar ejecutada antes del inicio de la puesta en servicio de la planta, enviándose memoria de ejecución de las mismas al órgano sustantivo y ambiental una vez finalizadas.

En el caso de la segunda medida de gestión de tierras agrícolas, deberá iniciarse en el año agrícola inmediatamente siguiente a la fecha de inicio de obras, presentando igualmente la documentación relativa a la propuesta de ejecución y los contratos con los agricultores de modo previo para visto bueno de esta Delegación Provincial.

Previo a la ejecución de las medidas compensatorias, se deberá disponer de los permisos y autorizaciones administrativas que apliquen conforme a la legislación sectorial.

En relación al conjunto de las medidas compensatorias que finalmente se ejecuten, se deberá tener en consideración que si la ejecución de alguna de ellas resultara inviable por motivos sobrevenidos de índole legal o técnica, ésta se reemplazará por otra de naturaleza equivalente en cuanto a la inversión económica prevista y el fin pretendido inicialmente -esto es, que se compense lo más exactamente posible el impacto residual generado-. Para tal fin, el órgano ambiental podrá recabar los informes necesarios que considere oportunos a aquellas administraciones que ostenten la competencia sobre los recursos afectados por el proyecto.

4.2. Protección del suelo y la geomorfología.

El documento ambiental y su adenda posterior indican que no se prevén movimientos significativos de tierras que modifiquen la configuración del terreno en la alternativa seleccionada, ni tampoco una afección hidráulica del proyecto debido a su localización. No existen muchas zonas con pendientes superiores al 5% en la zona vallada, de modo que los efectos erosivos serán reducidos.

Para prevenir la erosión, se adoptarán medidas relacionadas con el diseño de una adecuada red de drenaje y la revegetación de áreas de actuación, que contribuirán a prevenir el riesgo de erosión por escorrentía. En cualquier caso, no se realizarán movimientos de tierra que produzcan alteraciones topográficas significativas y se favorecerá la colonización de la vegetación herbácea bajo la superficie de los módulos, la cual deberá ser sometida a un control de altura para compatibilizar su presencia con el funcionamiento correcto y seguro de la instalación.

En caso de detectarse zonas con problemas de erosión o de drenaje, deberán adoptarse las medidas adecuadas para su corrección, evitando en todo momento afecciones en parcelas colindantes por el cambio en la red de drenaje actual o en la intensidad de las escorrentías.

Se hará uso de los caminos existentes, evitándose abrir nuevos en la medida de los posible, procediéndose a su mejora y mantenimiento. En cualquier caso, se garantizará la libre circulación por los mismos.

En la fase de construcción, se cumplirá con el siguiente condicionado:

- Durante el replanteo de las diferentes instalaciones, así como para la localización de depósitos para las tierras y lugares de acopio, deberá jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada, evitando de esta forma ocupar más terreno del necesario (a tal efecto será necesaria la presencia de los Agentes Medioambientales).

- Se minimizarán los cambios en la topografía de los terrenos, los movimientos de tierras, la compactación y la erosión del suelo.
- Se evitará que las zanjas alcancen el nivel freático.
- Se realizarán labores para la adecuada retirada, acopio, mantenimiento y reposición de la tierra vegetal. El almacenaje de las capas fértiles se realizará en cordones con una altura inferior a 1,5 metros situándose en zonas donde no exista compactación por el paso de maquinaria y evitando así la pérdida de suelo por falta de oxígeno en el mismo.
- Se recuerda al promotor que dentro de la propia obra de construcción el relleno de zonas o huecos con el fin de compensar volúmenes, no requiere autorización. No obstante, será necesario realizar una comunicación ante el Servicio provincial de Economía Circular y Agenda 2030 cuando en la construcción del proyecto sea necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las del proyecto, de acuerdo a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y con lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron, siempre que sustituyan otros materiales que no sean residuos para obras de construcción y operaciones de relleno, según el artículo 2.4. de dicha Orden.
- En el caso de que se produzcan escapes o fugas accidentales de hidrocarburos y aceites de la maquinaria sobre el terreno, se actuará de inmediato para evitar su infiltración en el suelo, retirando estos residuos junto a las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos a un gestor autorizado de residuos peligrosos. Para prevenir la generación de fugas fortuitas en cantidades elevadas, deberá revisarse toda la maquinaria que intervenga en las obras de construcción del proyecto, con especial atención a perforadoras hidráulicas encargadas de practicar el hincado de los soportes de los seguidores fotovoltaicos. Esta forma de actuar se tendrá en cuenta en el caso de derrames accidentales durante la fase de explotación.
- Las zonas auxiliares usadas durante las obras se recuperarán lo antes posible, mediante la adecuada descompactación del terreno y la correspondiente revegetación del mismo. La plantación y protección de los taludes de desmontes y terraplenes, generados por la apertura de viales o por acondicionamiento de tramos, se realizará lo más rápidamente posible. En este sentido, se realizará la comprobación de dichas actuaciones mediante el primer informe del PVSA en donde se recogerá la evaluación de las Medidas de Restauración previstas.
- El abastecimiento de materiales, en caso de ser necesario, se realizará a partir de canteras y zonas de préstamo provistas de la correspondiente autorización administrativa.
- Quedará prohibida la deposición en el terreno de restos del lavado de hormigón, mediante la apertura de hoyos de sobrantes de cementos. Se deberán utilizar, por tanto, cubetas para su posterior traslado a plantas de tratamiento.

4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

La Confederación Hidrográfica del Júcar indica que no existen cauces a una distancia inferior a 100 metros a los terrenos afectados por el proyecto. Por otro lado, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- En relación a las aguas residuales que se pudieran generar se recuerda que queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico (DPH), salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, TRLA). Dichas autorizaciones de vertido corresponderán a la Administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente (Real Decreto Ley 4/2007 por el que se modifica el TRLA).
- En caso de pretender realizar vertido de aguas pluviales al DPH, previamente se deberá contar con la autorización del organismo de cuenca.
- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2 del TRLA, las obras que se realicen en la zona de la actuación no podrán alterar el curso natural de las aguas en perjuicio del interés público ni de terceros y, además, deberá cumplirse lo dispuesto en el artículo 47 del TRLA, según el cual los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente y sin obra del hombre desciendan de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastren en su curso; ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan esta servidumbre ni el del superior obras que la agraven, no pudiéndose, entre otros, modificar el drenaje natural ni la escorrentía de los terrenos. Igualmente, se deberán minimizar los riesgos de erosión y evitar cualquier variación en el régimen de corrientes aguas arriba y aguas abajo de la actuación. Dada la orografía del terreno en el que se localizará la PSF, dicha zona puede constituir una zona de paso del agua por la que pueden circular escorrentías superficiales tras episodios de intensa precipitación, por lo que el presente informe queda condicionado al cumplimiento del artículo 47 del TRLA.

- En la documentación aportada no se especifica si en las instalaciones proyectadas se realizará consumo de agua. En caso de que fuera necesario el empleo de agua, se informa que su origen deberá estar amparado, necesariamente, por un derecho al uso del agua, ya que, en caso contrario, se produciría una infracción administrativa con el consiguiente inicio de actuaciones sancionadoras conforme a la legislación vigente.

4.4. Afección al paisaje y medidas correctoras.

El promotor realiza un análisis de cuencas visuales y fragilidad visual del paisaje en el documento ambiental y lo extiende también a todas las alternativas evaluadas. El valor de fragilidad visual se considera bajo, mientras que la calidad del paisaje teniendo en cuenta los atributos físicos y estéticos del entorno se obtiene un valor denominado degradado.

Para atenuar el impacto paisajístico y evitar la colisión de aves con el vallado perimetral, el promotor propuso el establecimiento de una pantalla vegetal perimetral. No obstante, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad establece en su informe que, visto el emplazamiento del proyecto, próximo a territorios de nidificación y cría de águila imperial, y evitar propiciar hábitat favorable y refugio a poblaciones de lagomorfos, deberá prescindirse de la ejecución de la misma. Por tanto, sólo se determina establecer elementos de alta visibilidad en el vallado para evitar la colisión de la avifauna.

Se ha de evitar y respetar en la configuración del proyecto los elementos del paisaje como enclaves de roca, terrazas de retención, pequeñas construcciones tales como muretes de piedra seca, u otros elementos de arquitectura tradicional que puedan servir de cobijo para la flora y la fauna silvestre.

Se recomienda que las construcciones asociadas, se proyecten de manera armonizada en el entorno inmediato, utilizando las características propias de la arquitectura y los acabados tradicionales de la zona. Asimismo, la zahorra utilizada en la construcción de viales y plataformas no presentará diferencias apreciables de cromatismo con los caminos existentes.

4.5. Prevención de la contaminación atmosférica, ruidos, emisiones y vibraciones.

En cuanto al riesgo de contaminación, a priori no es significativo puesto que el proyecto no está incluido en el Anejo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, de modo que no se requiere autorización ambiental integrada.

El proyecto no está incluido en el Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras de la Atmósfera del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras de la Atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

No obstante, durante la fase de construcción se tomarán medidas para evitar la contaminación difusa, sobre todo por la producción de polvo. Para ello, se prohibirá circular a más de 20 km/h, los camiones cargados con material pulverulento se cubrirán y se realizarán riegos de caminos con camiones cisterna.

La maquinaria y los vehículos deberán haber pasado las correspondientes inspecciones técnicas, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.

Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus Reglamentos de desarrollo (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero) y lo que establezcan al respecto las correspondientes ordenanzas municipales. En general, se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de la maquinaria se recogerán en fichas de mantenimiento y se aplicarán las medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de la onda aérea.

Para evitar la contaminación lumínica, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias. Se adoptarán las medidas apropiadas para evitar la contaminación luminosa (ajustarse al nivel de iluminación requerido, limitar la superficie iluminada a la necesaria, descartar alumbrados indirectos, emplear fuentes eficientes energéticamente, emplear luminarias con reducido flujo emitido al hemisferio superior y elevado rendimiento, empleo de proyectores asimétricos, etc.). La actividad deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus ordenanzas.

4.6. Gestión de residuos.

Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición y en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

La entrega de cualquiera de las categorías de residuos especificadas se hará a gestor autorizado. Para ello se deberá disponer de un contrato de tratamiento antes de su retirada, y deberá cumplirse con lo establecido en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del Estado.

Tal y como cita el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, el transporte y la distribución de energía eléctrica -concretamente las subestaciones eléctricas y los transformadores de potencia o reactancias-, están incluidas en el Anexo 1 “Actividades potencialmente contaminantes del suelo”, por lo que el promotor estará obligado a remitir al órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente (Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible), en un plazo no superior a dos años, un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el anexo II del citado Real Decreto. El seguimiento de dicha tramitación se incluirá dentro del PVSA.

En relación a la gestión, reparación, mantenimiento y en su caso la retirada por sustitución o desmantelamiento definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, así como la posible catalogación de estos residuos como peligrosos, ateniéndose en este caso a lo dispuesto en la legislación vigente.

En cuanto a las aguas residuales provenientes de la instalación de cocinas o comedores eventuales, así como de los aseos para el personal de obra durante la fase de construcción, deberán recogerse en depósitos estancos y ser recogidas por gestor autorizado en este tipo de residuo, estableciéndose los correspondientes contratos.

Tras las obras, la zona debe quedar libre de residuos. En general, los residuos serán caracterizados y separados con objeto de determinar su naturaleza y destino, almacenados sin originar un riesgo para la salud humana y el medio ambiente, y cumpliendo los tiempos máximos de almacenamiento establecidos en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Por su complejo tratamiento, especialmente se incidirá en la gestión de residuos peligrosos, debiendo el promotor inscribirse en el registro de productor y tener contratos con gestores externos autorizados. Los trámites relacionados con la inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha (altas, bajas o modificación), deberán realizarse a través de la sede electrónica de la página web del Gobierno Regional de Castilla-La Mancha: https://www.jccm.es/sede/tramite/E66

Para el almacenamiento de los residuos peligrosos producidos, éstos deberán depositarse en un punto habilitado al efecto, cumpliendo los condicionantes de la Orden de 21-01-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes e instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.

Cualquier incidencia que se produzca durante la generación, almacenamiento o gestión de residuos peligrosos (desaparición, pérdida o escape), deberá ponerse en conocimiento del órgano ambiental.

4.7. Riesgo de accidentes.

Según el análisis realizado por el promotor, se concluía que los terrenos destinados a la implantación de las PSF presentaban una vulnerabilidad baja con respecto a conjunto de factores de riesgo analizados, estimándose improbable que se pudieran producir accidentes o catástrofes graves que puedan generar daños a las personas o al medio ambiente.

En la ejecución de las obras, se tendrá en cuenta las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales durante la época de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 16

de mayo de 2006 por las que se regulan las campañas para prevención de incendios forestales y modificaciones posteriores, entre otras, la Orden 198/2022, de 14 de octubre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Resolución de 3 de Junio de 2024, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se establecen limitaciones temporales para disminuir el riesgo de incendios en el medio natural y la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.

El promotor debe contar con un plan de autoprotección frente a incendios, no estando en este caso en zona de monte o en su colindancia, por lo que se considera que está incluido en el ámbito contemplado en el artículo 58 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. El plan de autoprotección deberá ser inscrito en el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla-La Mancha de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital antes del inicio de la actividad.

4.8. Innovación tecnológica y cambio climático.

Se utilizarán las mejores técnicas disponibles, conforme a la Directiva 2010/75/UE y su transposición mediante el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y su desarrollo por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, y el Real Decreto 773/2017, de 28 de julio.

Asimismo, se propone la aplicación de Sistemas de Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS) conforme al Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales.

Existirá el compromiso de permitir el uso compartido de infraestructuras de evacuación por parques de tecnología similar, cuando la cercanía y tecnología así lo aconsejen.

Resultaría interesante, en aras de minimizar el impacto local y favorecer de desarrollo socioeconómico de las zonas rurales donde se asientan estas instalaciones, mantener las recomendaciones establecidas por la Unión Española Fotovoltaica en el del fomento de una I+D con impacto ambiental positivo.

Se fomentará la eficiencia energética de las edificaciones, ya que así se reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera y por tanto los efectos adversos del cambio climático. A nivel regional la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de Fomento de las Energías Renovables e Incentivación del Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha, establece como objetivo el potenciar el uso racional de los recursos energéticos de carácter renovable en Castilla-La Mancha, fomentar la utilización racional de la energía en cualquiera de sus formas y promover el ahorro y la eficiencia energética.

Se informa de la existencia del Real Decreto 214/2025, de 18 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y por el que se establece la obligación del cálculo de la huella de carbono y de la elaboración y publicación de planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética y del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático en España.

4.9. Protección del patrimonio y el dominio público.

La Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca informa favorablemente a la actuación indicando que, no obstante, en el caso de que aparecieran restos arqueológicos/paleontológicos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 52.4 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (deber de comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio Cultural) para antes de continuar con la ejecución de dicho proyecto, garantizar su control arqueológico. Cualquier modificación y/o ampliación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil informado en este momento deberá contar con el visado y la autorización de la citada Delegación Provincial

No existe afección directa a montes de utilidad pública.

En caso de las vías pecuarias, el acceso a la instalación discurre por la vereda de Vadocañas con una anchura legal de 16,80 metros de acuerdo a clasificación del término municipal de Iniesta, aprobada por Orden de 30 de mayo

de 1959. Por tanto, se estará a lo dispuesto en los artículos 30.1 y 31 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha y modificaciones posteriores, que indica que el tránsito del ganado por las vías pecuarias tiene carácter prioritario sobre cualquier otro, siendo libre y gratuito en cualquier circunstancia, debiendo quedar garantizada no sólo su continuidad sino también su seguridad. Se solicitará previa autorización, la circulación de la maquinaria necesaria para mantenimiento y obras, con las limitaciones y condiciones que se establezcan para hacerlo compatible con el uso común, no pudiendo superar la velocidad de estos vehículos los 40 kilómetros por hora. Tras aportar adenda al proyecto de ejecución, se comprueba que la traza de la línea soterrada proyectada al nuevo CPCM y el resto de instalaciones de la planta respeta las distancias con respecto a la zona de protección de la vía pecuaria.

Por otra parte, previo a la fase de construcción, deberá realizarse el replanteo con levantamiento topográfico de detalle, materializando físicamente los límites de la vía pecuaria y franja de protección y de vallado, mediante piquetas, bajo supervisión de agentes medioambientales, y realizarse la construcción de todas las acciones del proyecto respetando los límites definidos. Asimismo, se presentará en formato digital, el detalle del levantamiento topográfico con planos acotados y georreferenciados del límite de la vía pecuaria y de las infraestructuras del proyecto colindantes.

El Servicio de Carreteras de la Consejería de Fomento informa de la posible afección de las carreteras CM-311 y CM-3137 por el acceso al proyecto y el incremento en el tránsito de vehículos. El acceso se prevé en el p.k. 0-505 de la CM-3137, debiendo ser acondicionado adecuadamente, por lo que se presentará un documento técnico donde se describa y justifique la solución a adoptar, incluyendo la intensidad horaria y tipología de los vehículos a utilizar, un estudio de visibilidades, un estudio de la tipología de acceso a establecer, presupuesto y cartografía asociada. Este acondicionamiento debe ser autorizado por el organismo competente antes del inicio de las obras.

El Servicio de Carreteras solicitó también la realización de un estudio de deslumbramientos sobre las carreteras mencionadas, así como documentación técnica para analizar la afección hidrológica producida por la PSF sobre la carretera CM-3137. Los estudios fueron aportados por el promotor a 20/03/2026, contando con el informe favorable de este Servicio a 06/10/2026.

La Diputación de Cuenca informe de la posible afección a la carretera CUV-8211, debiéndose obtener autorización de este organismo en caso de afección a sus terrenos, circulación con vehículos de más de 20 toneladas de peso, conducciones o cruces de líneas eléctricas u otras posibles afecciones a la carretera.

En cuanto a los caminos, zonas de policía, cauces, vías férreas, o cualquier otro bien de dominio público que pudiera verse afectado, se deberá solicitar y obtener el correspondiente permiso emitido por el órgano competente. Una vez finalizada la actividad deberán quedar aquellos bienes afectados (fundamentalmente caminos) al menos en el mismo estado de conservación que presentaban con anterioridad.

4.10. Adecuación urbanística.

El Servicio de Urbanismo de la Consejería de Fomento informa que al municipio de Iniesta le es de aplicación una revisión de las Normas Subsidiarias A, aprobada por la Comisión Provincial de Urbanismo a 6 de marzo de 1995.

Todas las obras, construcciones e instalaciones que se realicen y todos los usos que se desarrollen en suelo clasificado como rústico deberán cumplir las condiciones, requisitos y limitaciones establecidas por el “Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística ” y por el “Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico”, así como sus posteriores modificaciones, y la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico y/o el planeamiento territorial y urbanístico.

Deberán tenerse en cuenta los requisitos exigidos por la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico.

Se recuerda al promotor que será necesario obtener la Calificación Urbanística previa a la licencia municipal de la construcción de las instalaciones previstas en el proyecto, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 37 y 42 del Reglamento de Suelo Rústico, aprobado por el Decreto 242/2004. A tal fin, se solicitarán los documentos acreditativos pertinentes previamente al desarrollo de la actividad.

4.11. Medidas de restauración.

La adenda al documento ambiental contiene, en su apartado 3, los criterios de elaboración del plan de restauración en las que, básicamente, se fijan directrices para la restauración de los terrenos afectados tras las obras y en fase de desmantelamiento, así como un plan de integración y naturalización ambiental de las instalaciones. Como se ha comentado anteriormente, no es preciso la ejecución de la pantalla vegetal prevista en el plan, por lo que se prescindirá de la misma.

Las medidas generales deberán concretarse en un plan de restauración e integración paisajística que deberá presentarse antes del inicio de las obras, incluyendo al menos los siguientes aspectos: caracterización y cuantificación de las superficies a restaurar y descripción de las acciones a realizar para la protección del suelo y la hidrología.

Una vez finalizadas las obras, antes del inicio de la actividad y dentro del primer informe del PVSA, el promotor deberá elaborar un informe acerca del grado de cumplimiento de las medidas de restauración propuestas, en aspectos tales como la gestión de las tierras (desbroces, acopios y almacenamiento de la tierra vegetal, preparación de suelo), la prevención de efectos erosivos y la regeneración de la vegetación en la planta fotovoltaica.

4.12. Plan de desmantelamiento y cese de la actividad.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, la totalidad de las instalaciones y elementos asociados al proyecto deberán desmantelarse y retirarse de la zona por gestores autorizados en función de la naturaleza de los residuos generados, procurando en la medida de lo posible la reutilización de dichos elementos. El desmantelamiento incluirá la retirada de todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, incluidos los cerramientos perimetrales, el cableado subterráneo y la cimentación de los centros de transformación de los campos solares.

Se extremarán las precauciones en el caso de los residuos peligrosos (aceites, placas fotovoltaicas si no se pueden reutilizar en otras ubicaciones, etc.).

Los terrenos afectados por el proyecto se restaurarán y restituirán a su estado genuino (el que presentaba antes de la construcción del proyecto), procurando mantener la topografía original del terreno y dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza, con el restablecimiento de la escorrentía original. A tal efecto, el promotor del proyecto presentará un Plan de Restauración con una antelación mínima de tres meses al cese de la actividad. Este Plan deberá contar con el visto bueno de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca.

La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible o del órgano administrativo que en su momento ostente estas competencias, para dar por finalizado el expediente.

Quinto. Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental (PVSA).

5.1. Especificaciones generales.

De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden al órgano sustantivo, sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.

Tal como se indica en la modificación de la Ley 2/2020 por la Ley 4/2025, de 11 de julio, de simplificación, agilización y digitalización administrativa, así como por la Ley 5/2026, de 16 de julio, de modificación de la Ley 2/2020, las Entidades colaboradoras con la Administración en materia de evaluación ambiental (ecaea) debidamente autorizadas podrán realizar y presentar, en nombre del promotor y ante el órgano sustantivo, el informe de seguimiento del cumplimiento de las condiciones impuestas en las declaraciones de impacto ambiental e informes de impacto ambiental establecido en el artículo 64.2 de la Ley 2/2020. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.

El PVSA, será el documento rector que englobe todas aquellas actuaciones encaminadas a evaluar el cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución así como en el Documento Ambiental, y en el que se

englobarán tanto el Plan de Seguimiento Específico de Fauna (en adelante, PSEF) como la evaluación de las medidas compensatorias y las medidas de restauración, además de los informes de situación en virtud del Real Decreto 9/2005.

Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo nombrar el promotor a una persona encargada del PVSA (responsable medioambiental) para todas aquellas cuestiones relativas a la implementación de lo descrito tanto en el documento ambiental como en la presente Resolución, así como en la documentación posterior que pudiera derivarse de las diferentes actuaciones.

De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano Sustantivo o por el órgano Ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes aspectos (se enumeran aquellos puntos que requieren atención especial o han de ser añadidos al seguimiento y vigilancia propuestos en el Documento Ambiental):

a) Durante la fase de ejecución de las obras de construcción del proyecto:
- Realización del replanteo de las obras y los corredores con los Agentes Medioambientales, así como el jalonamiento del ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada, evitando de esta forma ocupar más terreno del necesario. Se incluirá también un balizamiento para señalar y evitar la afección a los pies arbolados presentes y a zonas con vegetación natural localizadas en el ámbito de actuación o su entorno cercano, así como para protección de la vía pecuaria.
- Control de que se adoptan medidas preventivas y correctoras para mantener los caminos en buen estado.
- Comprobación de que se han adoptado medidas para garantizar un tráfico ordenado para garantizar la seguridad de los vecinos de la zona.
- Control de que el vallado se ha ejecutado según lo propuesto en la presente Resolución.
- Control de la implantación de las medidas preventivas, de protección y correctoras previstas para garantizar la menor afección a la fauna.
- Control de la correcta ejecución de las medidas compensatorias propuestas.
- Control sobre los movimientos de tierras realizados, posibles aportes o vertidos. Medidas para evitar fenómenos erosivos y de pérdida de suelo, así como de adecuada canalización de las escorrentías.
- Control de las medidas preventivas encaminadas a la minimización de polvo y otros contaminantes a la atmósfera.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados durante la construcción del proyecto, con especial atención a los residuos peligrosos y a los contratos suscritos con los gestores de residuos.
- Control del desempeño correcto de la intervención arqueológica.

b) Durante la fase de funcionamiento del proyecto:
- Control de la eficacia de las medidas preventivas, de protección y correctoras propuestas por el promotor en el Documento Ambiental.
- En caso de control vegetación con uso de ganado ovino, descripción carga ganadera, fechas y localización.
- Comprobación de que la aplicación del PVSA y el PSEF es correcta.
- La no utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados durante la fase de explotación del proyecto, con especial atención a los residuos peligrosos, y a la validez de los contratos suscritos con los diferentes gestores de residuos.

c) Durante el desmantelamiento del proyecto, tras la finalización de su vida útil o cese de la actividad: control de los extremos previstos en el apartado 4.12 de la presente resolución.

5.2. Plan de Seguimiento Específico de Fauna (PSEF).

Se considera necesaria la implantación de un PSEF desde la fase de construcción y que se extenderá durante la vida útil de la explotación. El desarrollo del mismo debe estar en manos de una empresa totalmente independiente de la responsable del proyecto. En el PSEF deberán constar, al menos, los siguientes puntos:

- Previo a las obras y en época fenológica adecuada, se realizará un muestreo de campo exhaustivo en la zona de actuación y su área de influencia (1 kilómetro), así como en las masas forestales circundantes o de ribera, por técnico especialista, con el fin de descartar la posible presencia de nidos, lugares de cría y otros elementos del medio que puedan servir de refugio a la fauna).

- Censo y seguimiento de avifauna (buffer de 5 kilómetros desde el emplazamiento) durante el primer año de explotación, pudiendo prorrogarse el mismo en base a resultados.
- Seguimiento poblaciones presa (lagomorfos y perdiz, buffer 2 kilómetros) en la implantación solar, durante la vida útil del proyecto.
- Seguimiento de mortalidad de fauna a lo largo de los vallados perimetrales y en el interior del recinto de la planta solar, mediante transectos para la búsqueda de cadáveres en interior, que pueden venir apoyados por el empleo de otros métodos específicos (como perros entrenados para su detección) comprobando si hay presencia de individuos muertos o atrapados, que deberá ser subsanado de forma inmediata. Los accesos, arquetas o carreteras se revisarán para detectar puntos negros por atropello y caída y la estación de media tensión por posibles electrocuciones. La periodicidad del seguimiento será al menos quincenal, cubriendo la longitud de los vallados e interior de instalaciones solares, durante los tres primeros años y en base a resultados, se revisará frecuencia.
- Seguimiento y análisis de funcionamiento de dispositivo de detección, aviso y parada (número y relación de detecciones / paradas mensual, colisiones, etc… pudiendo llegar a requerirse análisis visionado vídeos grabación), durante la vida útil del proyecto.

También ha de contemplarse el seguimiento de la utilización de la superficie de las instalaciones solares por parte de la fauna, aprovechando la búsqueda de cadáveres, realizando también una búsqueda de rastros de fauna y avistamientos. Debe recogerse en un apartado específico en el plan de vigilancia.

Antes del inicio de las obras, se presentará al órgano sustantivo con copia al órgano ambiental el PSEF detallado con estas indicaciones, con información digital de transectos, puntos de observación, etc. Se incluirá el seguimiento durante la fase de obras y durante la fase de explotación, así como los resultados de la prospección de fauna previa a las obras.

Durante la fase de explotación, se presentarán informes anuales del PVSA y del PSEF que incluyan los resultados de seguimiento de la fauna y la mortalidad, así como del mantenimiento y eficacia de medidas compensatorias, también en soporte digital.

La cartografía de metodologías y resultados de censos se presentarán en formato digital (tabla Excel, archivo shapefile o similar).

Se recuerda que, en base a este seguimiento, podrán aplicarse medidas adicionales y/o complementarias de protección de la fauna de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza, entre las que podrán incluirse: estudios más exhaustivos, limitaciones temporales en fase de construcción de la instalación, etc.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar ante el órgano sustantivo y ambiental, en formato digital, la siguiente documentación:

a) Antes del inicio de las obras (una vez autorizado el proyecto):
- Designación por parte del promotor del responsable medioambiental para el cumplimiento del PVSA, el cual deberá avisar al órgano ambiental y sustantivo de la fecha de inicio de las obras con una antelación mínima de 10 días.
- Dado que en ocasiones la tecnología planteada durante el documento ambiental evoluciona hasta el momento definitivo de la construcción de las instalaciones (cambio del modelo de placas solares, reajuste de la disposición de los módulos dentro de las mismas parcelas...), el promotor deberá hacer partícipe tanto al órgano sustantivo como ambiental de cualquier modificación de lo previsto en el EsIA -previamente a su materialización- para que se evalúe si se trata de una modificación sustancial o no, así como proporcionar (en su caso) la cartografía de detalle definitiva.
- Resolución favorable del Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes conforme a lo indicado en el apartado 4.9. de la presente Resolución.
- Autorización de la Delegación Provincial de Fomento en relación al acceso al proyecto desde la carretera CM-3137.
- Acta o informe de replanteo de las obras y los corredores con los Agentes Medioambientales de la zona, así como del jalonamiento del ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada, evitando de esta forma ocupar más terreno del necesario. El replanteo de las obras incluirá en campo también la superficie ocupada por el vallado y la protección de la vía pecuaria Vereda de Vadocañas.
- Documento de ejecución del muestreo de campo exhaustivo previo en la zona de actuación y su área de influencia, así como en las masas forestales circundantes o de ribera, con el fin de detectar posible presencia de aves nidificando en la zona y en sus inmediaciones y establecer las medidas preventivas necesarias.

- Documento de definición y concreción de las medidas compensatorias (ubicación de las medidas con cartografía de detalle), así como aquellos acuerdos y trámites necesarios para su puesta en funcionamiento en caso necesario.
- Inscripción del Plan de autoprotección frente a incendios en el Registro regional.
- Documento de detalle del PSEF y documento de detalle de ejecución del Plan de Restauración e integración paisajística.
- Autorizaciones pertinentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en caso de ser necesarias.
- Licencias municipales que procedan (llevan implícita la calificación urbanística).
- Copia de la comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos, según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como de los contratos establecidos con los diferentes gestores autorizados para la retirada de los residuos generados y almacenados en la explotación, con especial atención a los diferentes tipos de residuos peligrosos.

b) Antes del inicio de la actividad (una vez finalizadas las obras):
- La fecha de inicio de la puesta en marcha de la actividad se comunicará por parte del responsable del PVSA con una antelación mínima de 10 días.
- Informe de vigilancia y seguimiento ambiental a la finalización de las obras, que describa las actuaciones realizadas y el estado de la zona tras las obras, en el que se deberá incluir, el detalle del estado de implantación de las medidas compensatorias (mediante memoria descriptiva y anejo fotográfico), un informe acerca del estado de los caminos y/o carreteras afectadas durante las obras, una evaluación de las Medidas de Restauración acometidas y los informes de situación en virtud del Real Decreto 9/2005.

c) Anualmente, desde el inicio de la actividad y durante toda la vida útil de la instalación:
- Informes del PVSA y del PSEF, en el primer trimestre del año siguiente.

d) Trascurridos tres meses tras la finalización de la vida útil del proyecto o del cese de la actividad: plan de restauración integral de los terrenos afectados.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero), y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24 de mayo de 2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Híbrida HFV Cerro Sidrico de 1,5 MW y sus infraestructuras de evacuación” (Exp. S478/2025/CU/00016 no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

La Ley 21/2013, dispone en el artículo 5.3.e) que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como se contempla en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 47 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Octavo. Otras consideraciones.

- El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad, así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
- Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la legislación.
- La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
- Durante el desarrollo de la actividad deberán observarse las disposiciones de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

Cuenca, 15 de octubre de 2026

El Delegado Provincial
JOSÉ IGNACIO BENITO CULEBRAS

Anexo I: Croquis de la “PSF HFV Cerro Sidrico” y el aerogenerador hibridado con la planta en el término municipal de Iniesta (Cuenca)

